



Nr. 154 Ministerbesprechung vom 23. September 1932, 16.30 Uhr

R 43 I/1457, S. 689–707

Anwesend: v. Papen, v. Gayl, Graf Schwerin v. Krosigk, Warmbold, Schäffer, Gürtner, v. Schleicher, v. Eltz-Rübenach, v. Braun; RKomPrIMin. Bracht; RbkPräs. Luther; StS Planck, Meissner, v. Bülow, Zarden, Schwarzkopf, Schlegelberger, Sautter, Mussehl; RbkVPräs. Dreyse; MinDir. Marcks, Olscher, Weigert; MinR Quassowski; ORegR Harmening; Protokoll: MinR Feßler (Punkt 1, 4, 8 und 10), Wienstein (Punkt 2, 3, 6 und 9), Vogels (Punkt 5 und 7).

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Zinsfrage.
2. Vermittlungsverfahren zur Schuldenregelung landwirtschaftlicher Betriebe.
3. Personalsache des Reichspostministeriums. [...]
4. Notgiralgeld.
5. Durchführungsbestimmungen zur Steuergutscheinverordnung.
6. Teilnahme an der Sitzung des Untersuchungsausschusses des Reichstags.
7. Streikandrohungen und Streikmeldungen wegen Tarifikürzungen zur Vermehrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheit.
8. Notstandsbeihilfen für den Regierungsbezirk Gumbinnen.
9. Entwurf einer Verordnung über die gemeinsamen Rechte der Besitzer von Schuldverschreibungen.
10. Autostraße Mannheim–Heidelberg.

1. Zinsfrage.

Der Reichsminister der Justiz berichtete zusammenfassend über das Ergebnis der Ministerbesprechung am Vormittage und der Verhandlungen, die inzwischen zur Zinsfrage stattgefunden haben ¹.

¹ Vgl. Dok. Nr. 153, P. 2, dort auch Anm. 6.

Staatssekretär Mussehl äußerte Bedenken gegen die Festsetzung eines Höchstzinssatzes. Dieser würde für sämtliche Hypotheken und deren persönliche Forderungen gelten. Bei einem Diskont von 4% wäre die Spanne bei Sicherungsforderungen auf 1% beschränkt, wenn der Höchstzinssatz 5% betrüge. Das wäre zu gering.

Auch der *Reichswirtschaftsminister* hatte gegen einen Höchstzinssatz von 5% Bedenken. Schließlich einigte sich das Kabinett dahin, daß der Zins für landwirtschaftliche Schulden allgemein um 2% gesenkt werden solle.

Bei Annuitäten und Kapitalhypotheken sollen die ausfallenden Zinsen als Zusatzhypothek am Schluß der Zahlungsperiode aufgehängt werden. Der Zuschlag soll bei Kapitalhypotheken unverzinslich sein, wenn sie 1936 zurückgezahlt werden. Je später die Zurückzahlung erfolgt, desto höher soll nach einem einfachen Schlüssel der Zuschlag bemessen werden².

Eine eingehende Aussprache fand über die Frage statt, ob bei allen Landschaften der Zinsausfall finanziert werden solle oder nur bei denen, die mit einem Zinszuschuß von 2% ihre Zinsen aus eigenen Mitteln zahlen können. Nach letzterer Ansicht sollen die Landschaften in diesem Falle auf das Gesetz von 1899³ in seiner neuen Fassung verwiesen werden.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* hatte dagegen Bedenken, die östlichen Landschaften würden dadurch diskriminiert.

Ähnlich sprach sich der *Reichsminister des Innern* aus. Er schlug vor, den Reichsminister der Finanzen zu der Finanzierung zu ermächtigen. Dieser könne dann von sich aus differenzieren. Das Gesetz selbst soll möglichst weitgehend die gleiche Behandlung möglichst aller vorsehen.

Der *Reichsminister der Finanzen* hielt es für geboten, daß die Leistungsfähigkeit der Landschaften entscheidet, ob sie sich dem Verfahren nach dem Gesetz von 1899 unterwerfen müssen oder nicht.

Im gleichen Sinne sprach sich der *Reichsbankpräsident* aus.

Ebenso der *Reichskanzler*⁴.

Auf Vorschlag des *Reichsministers der Justiz* war das Kabinett damit einverstanden, daß der Entwurf des Reichsarbeitsministers zu einer Verordnung über die Aussetzung der Tilgung von Hypotheken- und Grundschulden bei Neubauten⁵ mit den in Frage kommenden Bankvertretern besprochen werden solle. Rechtlich hatte der Reichsminister der Justiz gegen den Entwurf keine Bedenken. Es handelt sich nach Ausführungen des *Reichsarbeitsministers* bei einer Tilgungsquote von 1% um 20 Millionen, also in zwei Jahren um insgesamt 40 Millionen. Jedenfalls soll die Frage in einer besonderen Verordnung geklärt werden⁶.

2. Vermittlungsverfahren zur Schuldenregelung landwirtschaftlicher Betriebe.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs vor⁷.

² Hiermit fanden die Kabinettsberatungen über den Entwurf einer NotVO betr. Zinserleichterungen für landwirtschaftliche Hypotheken ihren Abschluß. Zur „endgültigen Feststellung des Textes“ lud der RJM die beteiligten Ressortminister mit Schreiben vom 24. 9. (R 2/13645, Bl. 133) für den 26. 9. zu einer Besprechung in sein Ministerium ein, über deren Verlauf Unterlagen nicht ermittelt werden konnten. – Die NotVO wurde vom RPräs. am 27.9.32 vollzogen (RGBl. I, S. 480). Zu den wichtigsten Bestimmungen der NotVO s. die Mitteilungen des REM in seiner Münchener Rede vom 26. 9. (Dok. Nr. 156).

³ Vgl. Anm. 15 zu Dok. Nr. 153.

⁴ Zur Vorlage einer Änderungsverordnung zum Gesetz von 1899 durch den RJM s. Punkt 9 dieser Ministerbesprechung.

⁵ Vgl. Anm. 12 zu Dok. Nr. 153.

⁶ Eine solche VO wurde nicht erlassen. Gewisse Erleichterungen wurden den nichtlandwirtschaftlichen Hypothekenschuldnern jedoch durch die NotVO „über die Fälligkeit von Hypotheken und Grundschulden“ vom 11.11.1932 (RGBl. I, S. 525) gewährt. Vgl. dazu Dok. Nr. 198, P. 3.

⁷ Der vom REM am 22. 9. an den StSRkei übermittelte Entwurf (15 Seiten) bestimmte in § 1: „Der Inhaber eines landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Betriebes, der infolge seiner Zahlungsverpflichtungen außer Stande ist, seinen Betrieb bis zur Beendigung der Ernte 1933 ordnungsmäßig aufrecht zu erhalten, kann bei dem Amtsgerichte, in dessen Bezirk der Sitz seines Betriebes liegt, die Eröffnung eines Vermittlungsverfahrens zur Herbeiführung der Schuldenregelung beantragen.“ Die weiteren Vorschriften betrafen die Voraussetzungen und Modalitäten des Vermittlungsverfahrens, die Aussetzung bzw. Einstel-

Der *Reichsminister der Justiz* äußerte Bedenken gegen den § 21 ⁸.

Nach eingehender Aussprache bestand *Übereinstimmung* darüber, daß die zunächst beteiligten Ressorts, nämlich das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das Reichsfinanzministerium, das Reichswirtschaftsministerium und das Reichsjustizministerium den endgültigen Text des Entwurfs unter sich vereinbaren sollen. Der Entwurf soll möglichst bis zum Montag, dem 26. September, fertiggestellt und dann sofort veröffentlicht werden ⁹.

3. Personalsache des Reichspostministeriums. [...] ¹⁰

4. Notgiralgeld.

Der *Reichswirtschaftsminister* gab eine Schilderung des Sachstandes ¹¹. Das Buchgeld, das insbesondere in Oberschlesien gezahlt würde, führe mit Sicherheit zum Zusammenbruch und zur Schädigung der Kreise, die an dem Überweisungsverkehr teilnehmen. Öffentliche Verwaltungen, die sich daran beteiligen, müßten für ihre Verpflichtungen eintreten. Der Etat der Kreise, Länder und des Reichs würden dadurch stark berührt. Nötigenfalls kämen Stützungsmaßnahmen in Betracht.

In längerer Aussprache war das *Kabinet* darin einig, daß die Schaffung weiteren Notgiralgeldes unterbunden werden müsse. Dabei müsse aber, soweit Aktionen bereits im Laufe seien, Vorsorge getroffen werden, daß die in Angriff genommenen Arbeiten weitergeführt werden können. Wegen

lung der Zwangsvollstreckung während des Verfahrens und die Rechte der („gesicherten“ bzw. „ungesicherten“) Gläubiger. In beigefügter Begründung hieß es u. a.: „Die mangelnde Rentabilität der landwirtschaftlichen Betriebe und der hohe Zinssatz haben die Verschuldung der Landwirtschaft auf ein Maß anwachsen lassen, daß bei einer stetig steigenden Zahl der Betriebe die Forderungen der Gläubiger an Kapital und Zinsen seit geraumer Zeit nicht mehr befriedigt werden können. Die Fälligkeiten an kurzfristig gewährtem Schuldkapital und an laufenden und rückständigen Steuern und Lasten gehen über die Grundstückserträge vielfach hinaus und sind in großem Umfang uneinziehbar geworden. Die Konkurrenz der verschiedenen Gläubigergruppen wirkt dabei in der Richtung einer überstürzten Verwertung der Getreideernte, die das Getreidepreinsniveau sinken läßt und dadurch die landwirtschaftliche Rentabilität weiter verschlechtert, sowie in der Richtung einer Entblößung des Betriebes von dem notwendigen Inventarbesatz, die die Produktivkraft der Betriebe herabsetzt, in beiden Fällen zum Schaden des landwirtschaftlichen Schuldners und seiner Gläubiger. Eine Zwangsversteigerung des Grundstücks läßt gleichfalls eine Befriedigung der Gläubiger nicht erwarten, da bei dem Mangel an Käuferschichten vielfach auf Gebote entweder überhaupt nicht oder nur in einer Höhe zu rechnen ist, bei denen der betreibende Gläubiger meist nicht seine Rechnung findet und in jedem Fall eine große Zahl von Machtgläubigern und ungesicherten Gläubigern mit ihren Forderungen ausfällt.“ Der Entwurf wolle unter diesen Umständen, „um eine wirtschaftliche Erstarrung zu verhüten und eine ordnungsgemäße Fortführung des Betriebes im gemeinsamen Interesse der landwirtschaftlichen Schuldner und ihrer Gläubiger in den möglichen Grenzen zu sichern, den Weg zu einem Vergleichsverfahren zwischen Gläubiger und Schuldner bieten. Die geltende Vergleichsordnung trägt den Eigentümlichkeiten der landwirtschaftlichen Kreditlage nicht hinreichend Rechnung und hat daher bei den landwirtschaftlichen Betrieben keine praktische Bedeutung erlangt. Insbesondere ist es dem Schuldner regelmäßig nicht möglich, von sich aus eine Zustimmung seiner Gläubigermehrheit zu einem Vergleich herbeizuführen, da er befürchten muß, durch dahingehende Verhandlungen die einzelnen Gläubiger gerade zu einem vorzeitigen Zugriff zu veranlassen.“ (R 43 I/1275, Bl. 138–157).

⁸ § 21 wurde unverändert in die Endfassung der NotVO (vgl. unten Anm. 9) übernommen.

⁹ Die NotVO wurde vom RPräs. am 27. 9. vollzogen und am 29. 9. im RGBl. veröffentlicht (RGBl. I, S. 473).

¹⁰ Aktenmaterial hierzu in R 43 I/949.

¹¹ Mit Schreiben an StSRkei vom 20. 9. hatte der RWiM darauf hingewiesen, daß im ganzen Reichsgebiet Bestrebungen festzustellen seien, die darauf abzielten, durch Aufbau eines künstlichen Verrechnungsverkehrs (Ausgabe von nicht in Bargeld einzulösenden „Notgiralgeldscheinen“) Arbeitsbeschaffungspläne und einen auf normalem Wege nicht zu deckenden Kreditbedarf zu finanzieren. Organisationen dieser Art seien z. B. die in Schleswig-Holstein gegründeten „Ausgleichskassen“ und die sogen. „Arbeitsgemeinschaft Oberschlesien“. Die Angelegenheit sei deshalb „außerordentlich dringlich, weil die schlesischen Wirtschaftskreise durch die Organisation der Arbeitsgemeinschaft stark beunruhigt sind und dringend eine Stellungnahme und Entscheidung der zuständigen Zentralressorts fordern“. Beigefügt hatte der RWiM Entwürfe eines von ihm an die Landesregierungen zu richtenden Schreibens (vgl. unten Anm. 13) und einer Presseerklärung der RReg., worin es abschließend heißt: Der RWiM „stellt für den Fall, daß die Warnungen nicht genügen, um die Bewegung einzudämmen, gesetzliche Abwehrmaßnahmen gegen die Gesellschaften in Aussicht, die durch Ausschluß oder Beschränkung der Bareinlösung einen künstlichen Verrechnungsverkehr aufbauen und als Mittel zu einer Kreditschöpfung verwenden wollen, die den normalen kreditwirtschaftlichen Gesetzen und der Kontrolle durch die Reichsbank nicht unterworfen sein soll.“ (R 43 I/2438, Bl. 167–171). – Umfangreiche Aktenmaterialien hierzu (u. a. Korrespondenzen und Vermerke über zahlreiche aus anderen Reichsgebieten gemeldete Praktiken ähnlicher Art) auch in R 2 /14662, 14663 und 14675.

Oberschlesien solle sich der Reichswirtschaftsminister dieserhalb mit dem Reichskommissar Bracht in Verbindung setzen¹².

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete über Verhandlungen, die mit Oldenburg und Anhalt wegen der Arbeitsbeschaffung geführt werden. Nach deren Vorschläge sollen die Arbeiten ebenfalls durch Notgiralgeld oder durch die Mittel finanziert werden, die das Reich und die öffentlichen sozialen Einrichtungen durch Mehrarbeit ersparen.

Der *Reichsbankpräsident* hielt es nicht für möglich, die Schaffung von Notgiralgeld ohne formelles Verbot zu unterbinden. Er sah im Einsatz von Reichsgeldern für diese Bewegung eine Gefahr. Schließlich würden die kleinen Geschäftsleute im Besitz der Guthaben bleiben, die tatsächlich wertlos wären.

Der *Reichswirtschaftsminister* wird prüfen, ob und in welcher Form die weitere Schaffung von Buchgiralgeld durch Notverordnung unterbunden werden soll. Die vom Reichswirtschaftsminister vorbereitete Pressenotiz wird nicht veröffentlicht werden, wohl aber wird in dem vom Reichswirtschaftsminister vorgeschlagenen Sinne von diesem an die Länder geschrieben werden, daß sie gegen die Bewegung vorgehen¹³.

Der *Reichsarbeitsminister* wird neben der Preußischen Staatsregierung und dem Reichswirtschaftsministerium durch einen Vertreter an den Verhandlungen mit der Arbeitsgemeinschaft Oberschlesien beteiligt sein¹⁴.

5. Durchführungsbestimmungen zur Steuergutscheinverordnung.

In der Sitzung wurde der anliegende Entwurf zu Durchführungsbestimmungen zur Steuergutscheinverordnung an die Herren Reichsminister verteilt¹⁵.

Der *Reichsminister der Finanzen* erbat zu einigen noch nicht abschließend geregelten Punkten die Stellungnahme des Kabinetts. Diese Punkte waren folgende:

a) Frage der Einbeziehung der Vergnügungssteuer in das Steuergutscheinsystem.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug vor, daß die Einbeziehung der Vergnügungssteuer gefordert worden sei, und zwar insbesondere von der Filmindustrie und der Vereinigung der Lichtspieltheater¹⁶. Er schlug vor, von der Einbeziehung einstweilen Abstand zu nehmen, da es bedenklich sei, das Volumen der Steuergutscheine schon jetzt zu erhöhen, bevor mit der Durchführung des Systems begonnen sei. Zudem sei es fraglich, ob es politisch zweckmäßig sei, gerade die Vergnügungssteuer einzubeziehen, nachdem auch für eine Reihe anderer Steuerarten die Einbeziehung beantragt, aber abgelehnt worden sei. Man könne sich ja vorbehalten, die Frage später erneut zu prüfen.

Das *Kabinett* schloß sich dem Vorschlage des Reichsministers der Finanzen an.

Der *Reichskanzler* bat, die Angelegenheit jedoch für eine erneute Prüfung in nicht zu ferner Zeit im Auge zu behalten.

b) Gutschein-Berechtigte.

Der *Reichsminister der Finanzen* schlug vor, als gutscheinberechtigt nur die Personen anzuerkennen, die im Inlande ansässig sind oder sonst unbeschränkt steuerpflichtig sind, d. h. also insbesondere die Ausländer von der Steuergutscheinberechtigung auszuschließen.

Das *Kabinett* war mit diesem Vorschlage einverstanden.

c) Gutscheinfähige Beträge.

¹² Vgl. die Mitteilungen Brachts in der Ministerbesprechung am 14.10.32 (Dok. Nr. 168, P. 13).

¹³ Zu diesem Schreiben des RWiM (27. 9.) s. Dok. Nr. 159.

¹⁴ Über diese Verhandlungen nichts ermittelt. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 168, P. 13.

¹⁵ Der beiliegende Entwurf (R 43 I/1457, S. 739–758) stimmt im Wortlaut mit der Endfassung der Durchführungsverordnung (vgl. unten Anm. 19) bis auf die oben nachfolgend vorgenommenen geringfügigen Änderungen weitgehend überein.

¹⁶ Die Forderung war erhoben worden von der „Spitzenorganisation der Deutschen Filmindustrie“ sowie vom „Reichsverband Deutscher Lichtspieltheaterbesitzer“ in Eingaben an den RFM und den RK vom 31. 8. bzw. 9.9.32 (R 43 I/2408, Bl. 87–90, 107–108).

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß gefordert worden sei, Steuergutscheine auch für die auf Grund der Osthilfe gestundeten Steuerbeträge zu gewähren. Diese Forderung habe er ablehnen müssen, da er grundsätzlich Gutscheine nur für solche Steuern geben könne, die auch wirklich gezahlt worden seien.

Der *Reichsminister des Innern* regte demgegenüber an, es möge die Tatsache der Lastensenkung im Osthilfegebiet beim Steuergutscheinsystem unberücksichtigt bleiben.

Das *Kabinett* schloß sich dem Standpunkt des Reichsministers der Finanzen an.

d) *Strafvorschriften.*

Der *Reichsminister der Finanzen* regte an, in die Durchführungsbestimmungen besondere Strafbestimmungen für den Mißbrauch mit Steuergutscheinen aufzunehmen.

Der Vertreter des Reichsjustizministeriums, Staatssekretär *Schlegelberger*, hielt diese Anregung für bedenklich, da etwaigen Mißbräuchen mit den allgemeinen strafgesetzlichen Bestimmungen beizukommen sei. Es sei aus rechtspolitischen Gründen unerwünscht, die Zahl der strafrechtlichen Sondertatbestände zu vermehren.

Der *Reichsminister des Innern* empfahl, von der Schaffung besonderer strafrechtlicher Tatbestände in der Verordnung abzusehen, dafür aber in der Verordnung auf die allgemeinen Strafrechtsbestimmungen zu verweisen.

Mit diesem Vorschlage des *Reichsministers des Innern* war das *Kabinett* einverstanden¹⁷.

e) *Anspruch auf Gewährung von Steuergutscheinen.*

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß im § 16 des Entwurfs juristische Personen des öffentlichen Rechts von der Gewährung von Steuergutscheinen ausgenommen sind¹⁸.

Das *Kabinett* war hiermit einverstanden.

Auf Wunsch des *Reichspostministers* wurde jedoch ausdrücklich hervorgehoben, daß eine spätere Nachprüfung dieser Ausnahmebestimmung vorbehalten bleibe.

f) *Steuerliche Behandlung der Steuergutscheine.*

Die im § 36 des Entwurfs vorgesehene Regelung wurde nach kurzer Ausführung vom *Kabinett* gebilligt¹⁹.

6. Teilnahme an der Sitzung des Untersuchungsausschusses des Reichstags.

Der *Reichskanzler* trug vor, daß er, der Reichsminister des Innern und der Staatssekretär in der Reichskanzlei eine Ladung des Untersuchungsausschusses des Reichstags²⁰ zu Dienstag, den 27. September, erhalten habe²¹. Er sei geneigt, der Ladung nachzukommen, jedoch nur als Zeuge auszusagen.

¹⁷ Dementsprechend wurde in die Endfassung der VO (vgl. unten Anm. 19) ein wie folgt lautender § 41 aufgenommen: „Wer unrichtige Angaben zur Erlangung von Steuergutscheinen macht oder Steuergutscheine auf andere Weise erschleicht, hat Bestrafung auf Grund der allgemeinen Strafvorschriften, insbesondere wegen Betrugs oder Steuerhinterziehung, zu gewärtigen.“

¹⁸ Dazu § 16 des Entwurfs: „Steuergutscheine werden nicht gewährt für Mehrbeschäftigung 1. in Betrieben von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 2. in Betrieben, wenn deren Gesellschaftskapital zu mehr als der Hälfte juristischen Personen des öffentlichen Rechts gehört oder wenn die Erträge ausschließlich juristischen Personen des öffentlichen Rechts zufließen.“

¹⁹ Die „Durchführungsbestimmungen zur Steuergutscheinverordnung“ wurden vom RFM am 26.9.32 erlassen (RGBl. I, S. 459).

²⁰ Es handelt sich um den Ausschuß zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung („Überwachungsausschuß“), der sich in seiner Sitzung vom 14. 9. in einen Untersuchungsausschuß über die Vorgänge, die zur Reichstagsauflösung am 12. 9. führten, umgewandelt hatte. Zum Beschluß des Ausschusses (14. 9.) über den Gegenstand der Untersuchung und die vorzuladenden Personen s. Anm. 2 zu Dok. Nr. 142.

²¹ Die Vorladung zur Zeugenvernehmung war ergangen durch den Ausschußvorsitzenden Löbe mit Schreiben vom 22. 9., in dem es weiter hieß: „Ich mache gemäß § 51 der Strafprozeßordnung darauf aufmerksam, daß ein ordnungsgemäß geladener Zeuge, welcher nicht erscheint, in die durch das Ausbleiben verursachten Kosten sowie zu einer Ordnungsstrafe in Geld, evtl. zur Strafe der Haft bis zu 6 Wochen verurteilt werden kann und daß auch die zwangsweise Vorführung des Zeugen zulässig ist.“ (R 43 I/1010, Bl. 145–146).

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß die rechtliche Lage einwandfrei sei. Es handele sich hier um eine Zeugenladung. Die ladende Stelle sei zu der Ladung berechtigt. Der Zeuge müsse der Ladung folgen.

Reichskommissar Dr. Bracht warf die Frage auf, ob Anlaß bestehe, grundsätzlich die Ladung abzulehnen.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, es sei rechtlich unmöglich, das Erscheinen als Zeuge mit der Begründung abzulehnen, daß die letzten Abstimmungen des Reichtags nach seiner Auflösung ungültig seien.

Der *Reichswehrminister* neigte der Auffassung zu, daß die geladenen Zeugen erscheinen und über Tatsachen aussagen müßten.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, es sei bestritten, ob der Reichskanzler, er und der Staatssekretär in der Reichskanzlei rechtlich zum Erscheinen als Zeugen verpflichtet seien²². Man solle sich nach seiner Auffassung bei der Zeugenaussage auf die Beantwortung von Fragen über tatsächliche Vorgänge beschränken. Sollte es politisch zweckmäßig erscheinen, so müßten die erwähnten Mitglieder des Reichskabinetts natürlich auch die Freiheit haben, andere Fragen zu beantworten. Die übrigen Mitglieder des Reichskabinetts stimmten diesen Darlegungen zu²³.

7. Streikandrohungen und Streikmeldungen wegen Tarfkürzungen zur Vermehrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheit.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß zahlreiche Meldungen über den Ausbruch von Streiks eingingen, die dadurch verursacht seien, daß die Belegschaften einiger Werke sich der Durchführung der Verordnung zur Vermehrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheit widersetzen²⁴.

Der *Reichsarbeitsminister* bemerkte hierzu, daß er die Streiks für ungesetzlich halte. Wenn von seiten der Gewerkschaften zum Streik geraten werde, so liege hierin eine Verletzung der tarifvertraglichen Friedenspflicht. Die von den Werken vorgenommenen Lohnkürzungen zur Vermehrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheit seien tarifvertraglich berechtigt. Es sei ganz zweifellos, daß die Zahlung des vom Arbeitgeber auf Grund der Verordnung gekürzten Lohnbetrages²⁵ als volle Erfüllung der

²² Der RIM bezieht sich hierbei vermutlich auf Ausführungen Jellineks in einem zur Veröffentlichung in der Presse vorgesehenen, jedoch anscheinend nicht publizierten Aufsatz (Überschrift: „Reichskanzler und Überwachungsausschuß“), dessen Manuskript (7 Seiten) von Jellinek an StS Zweigert (RIMin.) und von diesem am 21. 9. an den StSRkei übermittelt worden war. Darin hatte Jellinek das Verhältnis der Art. 33 RV („Der Reichstag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit des Reichskanzlers und jedes Reichsministers verlangen“) zu Art. 34 („Auf Erhebungen der Untersuchungsausschüsse und der von ihnen ersuchten Behörden finden die Vorschriften der Strafprozeßordnung sinngemäße Anwendung“) und Art. 35 (der Überwachungsausschuß hat die Rechte von Untersuchungsausschüssen) untersucht und die Frage aufgeworfen: „Geht es wirklich an, dem Reichskanzler eine doppelte Erscheinungspflicht aufzuerlegen: als Reichskanzler und als Auskunftsperson? Dies scheint mir unmöglich Sinn der Reichsverfassung sein zu können, vielmehr enthält Art. 33 für die Mitglieder der Reichsregierung eine Sonderregelung, die an die Stelle, nicht neben die allgemeine Erscheinungspflicht eines jeden Staatsbürgers tritt. Die Unterstellung des Reichskanzlers unter die Strafprozeßordnung geht schon deshalb nicht, weil nach StPO. § 243 die Zeugen zwischen Aufruf und Vernehmung abtreten, während der Reichskanzler nach RVerf. Art. 33 Abs. 2 unbedingten Zutritt zu den Reichstagsausschüssen hat und auf sein Verlangen jederzeit zu hören ist (Abs. 3). Für den Reichskanzler besteht also nur die eine, die rein staatsrechtliche Pflicht zum Erscheinen, und hinter dieser Pflicht steht kein Zeugniszwangsverfahren.“ Und weiter: „Aber auch bei Zubilligung strafprozessualer Befugnisse an den Überwachungsausschuß liegen die Dinge nicht klar zu Gunsten des Ausschusses. Nach § 8 des Reichsministergesetzes erstreckt sich die Amtsverschwiegenheit des Reichskanzlers und der Reichsminister auch auf solche ihnen amtlich bekanntgewordenen Angelegenheiten, deren Geheimhaltung von der Reichsregierung beschlossen worden ist.“ Die RReg. könne also dem RK „über alle mit der Reichstagsauflösung zusammenhängenden Vorgänge Schweigen auferlegen. Allerdings darf sie nach § 9 Abs. 1 [des Reichsministergesetzes] die Genehmigung zur Vernehmung als Zeuge nur versagen, wenn die Ablegung des Zeugnisses dem Wohle des Reichs Nachteile bereiten würde. Aber die Reichsregierung kann mit gutem Gewissen der Ansicht sein, daß jede Vernehmung vor einem Ausschuß, der die Amtsanmaßung des Reichstags vom 12. September gutheißt, unabsehbare Nachteile für das Reich mit sich bringen würde.“ (R 43 I/1010, Bl. 136–143).

²³ Zur Zeugenvernehmung des RK, des RIM und des StSRkei durch den Untersuchungsausschuß des RT am 27. 9. s. Dok. Nr. 158.

²⁴ Näheres dazu in Anm. 32 zu Dok. Nr. 161.

²⁵ Vgl. Anm. 9 zu Dok. Nr. 112.

tarifvertraglichen Verpflichtungen anzusehen sei. Er werde dafür sorgen, daß dieser Standpunkt der Öffentlichkeit gegenüber in einer amtlichen Erklärung nochmals bekannt gemacht werde ²⁶.

8. Notstandsbeihilfen für den Regierungsbezirk Gumbinnen.

Staatssekretär Mussehl berichtete über das Ausmaß der Wetterschäden in Gumbinnen. Die Körnerernte sei restlos vernichtet ²⁷. Die 500 000 RM, die das Reich und Preußen als erste Notstandsbeihilfe gezahlt haben, reiche nicht aus, um nur das nötige Saatgut sicherzustellen. In der Gegend habe sich bereits Hungersnot geltend gemacht, da kein Brotgetreide vorhanden sei. Es werde vorgeschlagen, daß Reich und Preußen weitere 500 000 RM zur Verfügung stellen möchten.

Der *Reichskanzler* hielt es für geboten, daß die Preußische Staatsregierung in diesem Falle wie auch in Leobschütz ²⁸, Marienburg und Stuhm ²⁹, wo Weizen und Hafer vernichtet sind, allein helfen solle. Der *Reichsminister des Innern* wies darauf hin, daß es sich um eine gemeinsame Aktion handele, die bereits begonnen sei.

Der *Reichsminister der Finanzen* hatte bei Gumbinnen weniger Bedenken als bei den anderen Fällen. Reichskommissar Bracht wird prüfen, in welchen Umfange Hilfsmaßnahmen erforderlich sind. Preußen werde sich an der Stützung beteiligen ³⁰.

9. Entwurf einer Verordnung über die gemeinsamen Rechte der Besitzer von Schuldverschreibungen.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Entwurfs einer Verordnung über die gemeinsamen Rechte der Besitzer von Schuldverschreibungen vor ³¹.

Endgültige Beschlußfassung über den Entwurf wurde für die Ministerbesprechung am 24. September vorbehalten ³².

10. Autostraße Mannheim–Heidelberg ³³.

Der *Reichskanzler* berichtete, daß die Finanzierung der Autostraße Mannheim–Heidelberg sichergestellt sei. Notwendig sei nur ein Beschluß der Reichsregierung, daß eine Gebühr erhoben werden

²⁶ In einer amtl. Erklärung vom 24. 9. forderte Schäffer die Gewerkschaften zur Einhaltung ihrer „tariflichen Friedenspflicht“ auf und warnte davor, die Arbeitgeber durch Streik oder Streikdrohung zu nötigen, auf die Lohnkürzungen bei Neueinstellung zu verzichten. „Auf die unmittelbaren Folgen der Verletzung der Friedenspflicht hinzuweisen, erübrigt sich; jede Gewerkschaft und jeder Arbeiter weiß das. Wie es scheint, sehen aber manche noch nicht ein, daß – wenn die Friedenspflicht verneint oder hartnäckig verletzt wird – der Begriff des Tarifvertrages gefährdet und die Stellung der Gewerkschaften erschüttert wird.“ Abschließend heißt es in der Erklärung: „Für den Winter hat die Reichsregierung die Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung ins Auge gefaßt, weil sie davon ausgeht, daß auf Grund des Wirtschaftsplans die Arbeitslosenziffer sinkt. Es kommt jetzt zum guten Teil auf die Haltung der Gewerkschaften und der Arbeiter an, ob diese natürliche Voraussetzung eintreten kann. Auf alle Fälle hält die Reichsregierung an ihrem Wirtschaftsplan und an der Verordnung fest.“ (WTB-Bericht Nr. 2033 in R 43 I/2123, Bl. 156).

²⁷ Vgl. Dok. Nr. 107, P. 9, dort bes. Anm. 33.

²⁸ Vgl. Dok. Nr. 137, P. 2.

²⁹ Vgl. Dok. Nr. 149, P. 5.

³⁰ Vgl. Dok. Nr. 157, P. 10.

³¹ Der offenbar erst in der Sitzung verteilte NotVOEntwurf (R 43 I/1457, S. 759–760) sah verschiedene Änderungen des „Gesetzes betreffend die gemeinsamen Rechte der Besitzer von Schuldverschreibungen“ vom 4.12.1899/14.5.1914 (RGBl. 1899, S. 691/1914, S. 121) u. a. im Bereich der Vorschriften über das Beschlußverfahren der „Gläubigerversammlung“ vor, wodurch die Rechte der unter staatlicher Aufsicht stehenden Schuldner (Körperschaften des öfftl. Rechts, Landschaften) verbessert werden sollten.

³² Dok. Nr. 155, P. 1.

³³ Teil des Projekts einer vierspürigen, von Hamburg bis Basel führenden Autobahn, für dessen Verwirklichung die Hafraba e. V. („Verein zur Vorbereitung der Autostraße Hansestädte–Frankfurt–Basel“, gegr. 6.11.26, Protokoll der Gründungsversammlung in Kl. Erw. 667/1) in Verhandlungen mit Reichs- und Landesbehörden seit 1928 nachdrücklich eingetreten war. Reiches Material

dürfe³⁴. Er habe bei Unterredungen mit dem Badischen Staatspräsidenten die Ansicht vertreten, daß diese Frage von sekundärer Bedeutung sei und dabei auf die Avus verwiesen. Eine Reichsbeihilfe käme nicht in Frage.

Der *Reichsverkehrsminister* erklärte, daß die Zulassung einer besonderen Gebühr einer Verordnung widerspräche, auf deren Aufrechterhaltung das Reichsverkehrsministerium den größten Wert legen müsse. Vordringlich sei, das allgemeine Staßennetz auszubauen. Soweit dann noch Mittel verfügbar seien, könnte an Straßen dieser Art herangegangen werden. Er sagte zu, daß diese Frage in seinem Ressort erneut geprüft werden würde³⁵.

hierzu (u. a. Besprechungsniederschriften, Denkschriften, Korrespondenzen) in R 43 I/2129, 2130; R 2/18675, 23440, 23460, 23471; Kl. Erw. 667/1–10. Vgl. dazu auch diese Edition: Die Kabinette Brüning I/II, Dok. Nr. 47, P. 3. Zur Vorgeschichte ferner: Kaftan, Der Kampf um die Autobahnen; Lärmer, Autobahnbau in Deutschland 1933 bis 1945, S. 24 ff.

³⁴ In einer denkschriftartigen Eingabe an den RFM vom 28.8.32 hatte der Vorstand der Hafraba beantragt: „Die Reichsregierung möge für das im Zuge einer projektierten Autobahn von den Hansestädten nach Basel als baureif und bauwürdig zu erachtende Teilstück Frankfurt–Darmstadt–Mannheim–Heidelberg eine Ausnahme von Satz 4 des § 13 des Finanzausgleichsgesetzes [...] vom 9. April 1927 [RGBl. I, S. 92: „Chaussee- und ähnliche Wegegelder dürfen von Kraftfahrzeugen für die Benutzung öffentlicher Wege und Brücken nicht erhoben werden“] zulassen und die hierzu erforderliche Zustimmung des Reichsrats und des zuständigen Ausschusses des Reichstages erwirken.“ Gegenstand der Ausnahme sollte eine der Hafraba (mit der Befugnis zur Weiterübertragung auf eine Ausführungsgesellschaft) zuzuerkennende Berechtigung sein, „für die Benutzung einer zu errichtenden Autobahn Hansestädte–Frankfurt–Basel, Teilstrecke Main–Neckar [...], durch Kraftfahrzeuge ein Entgelt (Benutzungsmiete) zu erheben“. Beigefügt ist der Eingabe u. a. eine Ausarbeitung über „Betriebs- und verkehrswirtschaftliche Grundlagen des Projekts“, aus der hervorgeht, daß für den Bau der 97,8 km langen Teilstrecke Main–Neckar Gesamtkosten in Höhe von 26 730 000 RM (je km 273 000 RM) veranschlagt wurden. Die Finanzierung, so hieß es weiter, werde im normalen Kreditwege erfolgen. „Bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen sechsprozentigen Verzinsung in dreißigjähriger gleichbleibender Annuität ergibt sich ein Kapitalsdienst von 7¼ Prozent. Laufende Aufwendungen für Unterhaltung und Verwaltung sind in dieser Berechnung nicht in Ansatz gebracht, weil sie mit Sicherheit durch Nebeneinnahmen (Reklame, Tankstellen u. a.) ausgeglichen werden, die hier ebenfalls unberücksichtigt bleiben. Hiernach wäre eine Einnahme von 7¼ Prozent auf RM 273 000 – je Kilometer also rd. RM 19 800 jährlich oder RM 55 pro Tag – erforderlich.“ Entsprechende Einnahmen könnten, wie eingehende Berechnungen (u. a. Verkehrszählungen) ergeben hätten, durch Erhebung einer Autobahngebühr von durchschnittlich 5 Rpf. je Fahrzeugkilometer ohne weiteres erzielt werden (R 43 I/2130, Bl. 108–119).

³⁵ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 163, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 154 Ministerbesprechung vom 23. September 1932, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Papen, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1988, S. 629–637 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vpa-D154>